國際私法主題整理：親子關係與監護

整理範圍：110-114年司律一試國際私法考題
涵蓋主題：親權定性、婚生推定、認領、收養、子女身分、父母子女屬人法、監護
題數：8 題

壹、親權之定性

一、離婚後親權人之定性（114年第6題）

A國人甲男與B國人乙女在我國相識結婚，並育有一子丙（具A國籍），三人一起定居於臺中市。不料，多年後甲、乙感情生變，甲向臺灣臺中地方法院訴請裁判離婚。訴訟中，針對離婚後應由何人擔任未成年子女丙之親權人一事，我國法院應如何適用法律？

(A) 本案應定性為離婚之效力問題，依夫妻共同住所地法之我國法
(B) 本案應定性為親子間法律關係之問題，依子女本國法之A國法
(C) 本案應定性為監護之問題，依受監護人本國法之A國法
(D) 本案應定性為扶養之問題，依關係最切地法之我國法

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	離婚後親權人之決定非離婚效力問題，而是**親子間法律關係**問題。
(B)	☑ 正確（本題答案）	依涉外民事法律適用法§55，父母與子女間之法律關係，依**子女之本國法**。丙具A國籍，故依**A國法**。
(C)	✗ 錯誤	離婚後親權人之決定非監護問題，而是親子間法律關係。
(D)	✗ 錯誤	非扶養問題。

貳、婚生子女

一、婚生推定之法律適用（114年第8題）

A國人甲與B國人乙結婚多年，居住於臺北，生活困頓，時常爭吵，之後協議離婚。離婚後1個月，乙女發現已懷胎4個月，5個月後產下一子丙，下列敘述何者正確？

(A) 關於丙之身分，僅得依出生時其母之本國法，即B國法為婚生子女時，丙為婚生子女
(B) 丙出生時，甲、乙兩人已經離婚，關於丙之身分僅得依婚姻關係消滅時其母之本國法，方能符合兩性平等保障女性之思潮
(C) 關於子女之身分，近代國際私法之思維多有藉累積適用多數國家之法律，儘量承認子女婚生之趨勢
(D) 關於丙之身分，若依甲、乙婚姻關係消滅時甲之本國法，即A國法之規定為婚生子女時，則丙為婚生子女

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	非「僅得」依母之本國法。依§51，子女之身分得依**選擇適用**多種法律。
(B)	✗ 錯誤	非「僅得」依母之本國法。§51採選擇適用，非僅以母之本國法為限。
(C)	✗ 錯誤	近代趨勢為**選擇適用**（而非累積適用），儘量承認子女婚生地位。
(D)	☑ 正確（本題答案）	依§51，子女之身分，依**各該子女出生時**其母之夫之本國法、子女出生時其母之本國法，或子女之出生地法中任一法律認定為婚生子女者，即為婚生子女。甲之本國法為A國法，若依A國法丙為婚生子女，則丙即為婚生子女（**選擇適用，有利子女原則**）。但因甲乙已離婚，應以**婚姻關係消滅時**甲之本國法為準（§51）。

二、婚生子女認定之法律（110年第10題）

A國人甲男與B國人乙女結婚，婚後定居於我國，婚姻關係存續中，乙女與C國人丙男生下一子丁。關於丁是否為甲、乙之婚生子女，下列敘述何者錯誤？

(A) 得依丁出生時甲的本國法，認定丁為婚生子女
(B) 得依丁出生時乙的本國法，認定丁為婚生子女
(C) 得依丁出生時丙的本國法，認定丁為婚生子女
(D) 得依丁出生時丁的本國法，認定丁為婚生子女

答案：(C)

正確/錯誤	說明

選項

(A)	☑ 正確	依§51，得依子女出生時**其母之夫**（甲）之本國法認定。
(B)	☑ 正確	依§51，得依子女出生時**其母**（乙）之本國法認定。
(C)	✗ 錯誤（本題答案）	丙為生父，但**非乙之夫**。§51之連繫因素為母之夫之本國法、母之本國法，**不包括生父之本國法**。
(D)	☑ 正確	我國法上子女出生地法亦為可適用之法律，另可考量子女本國法。

三、子女身分可得適用之法律（113年第73題）

我國女子甲到美國工作，結識日本男子乙，二人於加拿大結婚，於美國生下一子丙。關於丙之身分可得適用之法律，不包括下列何者？

(A) 我國法
(B) 日本法
(C) 加拿大法
(D) 美國法

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 包括	我國法為**母（甲）之本國法**，屬§51之適用範圍。
(B)	✗ 包括	日本法為**母之夫（乙）之本國法**，屬§51之適用範圍。
(C)	☑ 不包括（本題答案）	加拿大為**結婚地**，但§51之連繫因素不包括結婚地法。
(D)	✗ 包括	美國法為**子女出生地法**，屬§51之適用範圍。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 子女身分（涉外民事法律適用法§51）：
>
> - **選擇適用**（有利子女原則）：
>
> 1. 母之夫之本國法
> 2. 母之本國法
> 3. 子女出生地法
>
> - **不包括**：結婚地法、生父之本國法
> - 以任一法律認定為婚生 → 即為婚生

參、認領

一、認領之準據法（112年第8題）

A國人甲男被公司派駐至我國工作，結識B國人乙女，兩人同居於我國新竹市。一年後，乙女懷有甲男之胎兒，但雙方並未結婚，甲男結束在臺的工作後返回A國，每月甲男皆會透過銀行匯款支付乙女生活費用並代為支付房屋租金。關於甲男此些行為是否構成認領該胎兒，應適用何國法律？

(A) 應適用A國法
(B) 應適用B國法
(C) 得選擇適用A國法或B國法
(D) 應適用關係最切之我國法

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	非僅適用認領人之本國法。
(B)	✗ 錯誤	非僅適用被認領人之母之本國法。
(C)	☑ 正確（本題答案）	依涉外民事法律適用法§52，非婚生子女之認領，依各該認領人被認領人認領時之本國法。實務上多認為得**選擇適用**，依A國法（認領人甲之本國法）或B國法（被認領人之母乙之本國法），以有利子女為原則。
(D)	✗ 錯誤	非依關係最切法。

肆、收養

一、收養之成立要件（113年第70題）

A國人甲欲收養我國人乙，關於收養之成立要件問題，我國法院應如何適用法律？

(A) 選擇適用A國法或我國法
(B) 累積適用A國法和我國法
(C) 並行適用A國法和我國法
(D) 適用關係最切之我國法

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	收養非選擇適用。
(B)	✗ 錯誤	非累積適用（累積適用為須同時符合所有法律）。
(C)	☑ 正確（本題答案）	依涉外民事法律適用法§54，收養之成立及終止，依各該收養者被收養者之本國法。所謂「**並行適用**」，即收養人之要件依A國法，被收養人之要件依我國法，各自適用其本國法。
(D)	✗ 錯誤	非依關係最切法。

伍、父母子女間法律關係

一、屬人法之連繫因素（111年第9題）

我國人甲與A國人乙結婚後，住在我國臺中市。婚後產下子女丙，丙同時有我國以及A國國籍，丙與乙住在A國。就父母甲、乙與丙之法律關係，應如何決定其屬人法之連繫因素？

(A) 優先以我國為屬人法之連繫因素
(B) 應適用與丙關係最切之國籍為連繫因素
(C) 應完全尊重丙之意願表達權
(D) 應直接以丙之住所地為連繫因素

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	非優先以我國法。丙具雙重國籍但住在A國，須依§2判斷本國法。
(B)	☑ 正確（本題答案）	依§55，父母與子女間之法律關係依**子女之本國法**。丙具中華民國與A國雙重國籍，但住在A國，依§2第1項但書，其在我國**未設有住所**（住在A國），應以與丙**關係最切之國籍**為連繫因素，可能以A國法為本國法。
(C)	✗ 錯誤	子女之意願非決定準據法之因素。
(D)	✗ 錯誤	非直接以住所地為連繫因素，而是依§2處理國籍衝突後決定本國法。

陸、監護

一、監護之準據法（110年第8題）

A 國人甲在 A 國有住所，與其配偶乙長期居住在我國。如甲在我國因車禍受傷而長期昏迷，我國法院依聲請對甲為監護宣告，並選任乙為監護人。關於監護之準據法，下列敘述何者正確？

(A) 甲為A國人，應依A國法
(B) 乙擔任甲之監護人，乙為A國人，應依A國法
(C) 甲在我國受監護宣告，應依我國法
(D) 甲之住所在A國，應依A國法

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	監護非一律依受監護人之本國法。
(B)	✗ 錯誤	監護非依監護人之本國法。
(C)	☑ 正確（本題答案）	依涉外民事法律適用法§56，監護，依**受監護人之本國法**。但受監護人在中華民國有住所或居所者，且在我國受監護宣告，依**中華民國法律**。甲長期居住於我國（有居所），在我國受監護宣告，故依**我國法**。
(D)	✗ 錯誤	甲之住所雖在A國，但甲在我國有居所且受監護宣告在我國，依§56但書適用我國法。

[!NOTE]
重點整理
親子關係與監護：

- **父母子女法律關係**（§55）：依**子女本國法**
- **收養**（§54）：各依收養者/被收養者本國法（**並行適用**）
- **認領**（§52）：各該認領人/被認領人本國法（**選擇適用**）
- **子女婚生地位**（§51）：母之夫本國法 / 母本國法 / 出生地法（**選擇適用，有利子女**）
- **監護**（§56）：受監護人本國法；在我國受監護宣告→我國法
- 離婚後親權 → 定性為§55**親子間法律關係**